



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/450/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ברק ליפשיץ

שור ושות' עורכי דין ונוטריון

התובעת:

באמצעות ב"כ: עו"ד שור פינקו
ז'בוטינסקי 41, קריית מלאכי
טל': 0546677602 פקס: 088501384

נגד

הנתבעים:

אמינוב יוסף-יהודה
ז'בוטינסקי 43/2, קריית מלאכי
טל': 0522885469

עובד שמחוני
ז'בוטינסקי 41/27, קריית מלאכי
טל': 0526162021

החלטה

1. בהתאם לאמור בכתב התביעה, התובעת בהליך שלפניי, חברת שור ושות' עו"ד ונוטריון, היא בעלת הזכויות של תת חלקה 58 בבית המשותף הידוע כגוש 2474 חלקה 75, שכתובתו רחוב ז'בוטינסקי 41 קריית מלאכי (להלן: "**הבית המשותף בחלקה 75**"); הנתבע 1, מר אמינוב יוסף יהודה, הוא בעל זכויות בתת חלקה 36 בבית המשותף הידוע כגוש 2474 חלקה 6 (להלן: "**הבית המשותף בחלקה 6**"); הנתבע 2, מר עובד שמחוני, הוא בעל הזכויות בתת חלקה 61 בבית המשותף בחלקה 75.

2. עניינה של התביעה הוא בבקשת התובעת לאכיפת זיקת הנאה שרשומה בבית המשותף בחלקה 6 ואשר תוכנה הוא "זכות מעבר להולכי רגל ולכלי רכב וחניה רכב (כך במקור – ב.ל.) בשטח של 1216.00 מ"ר המסומן בתשריט באות א' וצבוע בצבע סגול ובתנאים כמצויין בשטר" (להלן: "**זיקת ההנאה**"). נטען כי הנתבעים הקימו חסימה בכניסה הצפונית של הבית המשותף בחלקה 6, באופן שמונע מהתובעת לעבור לבית המשותף בחלקה 75 בחופשיות, באמצעות השימוש בזיקת ההנאה שרשומה בבית המשותף בחלקה 6.

3. ביום 31.10.2024 קבעתי כי: "עיון בתביעה מגלה כי במסגרתה התובעת מבקשת סעד בקשר עם בית משותף שהיא אינה בעלת דירה בו. התובעת תבהיר עד ליום 7.11.2024 מדוע היא סבורה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/450/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כי למפקח על רישום מקרקעין סמכות להכריע בתביעה מעין זו, וזאת בשים לב להוראות סעיפים 72-73 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.

4. בהתאם להחלטתי הגישה התובעת את הבהרתה, ובה טענה כי "השותפות של נציגויות הבתים המשותפים על חלקות 75 ו-6 בגוש 2474, הציבה מחסום, הבורר את הרכבים הרשאים לעבור דרכו ורק שני השותפים יחד רשאים לשנות את כללי הכניסה. התביעה שהוגשה, לא הוגשה כנגד נציגות הבית המשותף הקיים על חלקה 6 בגוש 2474, אשר בו אכן אין לתובעת כל יחידה, אלא הוגשה כנגד השותפות של נציגויות הבתים של חלקות 75 ו-6 בגוש 2474". אציין, כי בניגוד לאמור בהברה זו, התביעה לא הוגשה נגד נציגויות הבתים המשותפים, אלא נגד שני הנתבעים באופן אישי. בוודאי שהתביעה לא הוגשה נגד "שותפות", שספק אם בכלל קיימת.

5. לאחר שעיינתי בתביעה ובהודעת ההבהרה מטעם התובעת, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להיות מועברת לבית משפט השלום שבמחוז הדרום. זאת, נוכח היעדר סמכות עניינית מצד המפקח על רישום מקרקעין (להלן: "המפקח") לדון בתביעה זו.

6. אנמק את עמדתי.

7. בעניין אחר עמדתי על ההלכה שנקבעה לפיה סמכויות רשויות השיפוט שמחוץ למערכת בתי המשפט הרגילים תפורש בדיוקנות ובצמצום (ראו: המפקח על המקרקעין רחובות 410/24 קרן מכבי נ' רבוע כחול נדל"ן בע"מ, פסקאות 12-13 והאסמכתאות שם (1.10.2024)). הווה אומר: עניין שלא נמסר במפורש לסמכותו של המפקח, המפקח נעדר סמכות לדון בו.

8. סמכותו של המפקח לדון בסכסוך נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), אשר נקבע בו כדלקמן:

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב, 21ד ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/450/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. בנוגע לסעיף זה נקבע כי "לפי סעיף 72 לחוק המקרקעין, שניים הם התנאים להפעלת סמכותו של המפקח: בשלב הראשון, על המפקח לבחון האם בסמכותו להכריע בסכסוך בשים לב לזהות הצדדים שבפניו. בשלב השני, עליו לבחון את מהותו של הסכסוך, היינו האם מדובר בעילת תביעה המנויה בסעיף 72 לחוק המקרקעין" (ראו: רע"א 6394/15 **נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ**, פסקה 20 (17.3.2016)). אבחן אפוא את התקיימות המבחנים בענייננו.

10. **מבחן זהות הצדדים** – כאמור, סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע כי המפקח מוסמך להכריע ב"סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף". הוזה אומר: **סמכותו של המפקח מוגבלת לסכסוכים באותו בית משותף** (ראו: המפקח על המקרקעין פתח תקוה 676/20 **נציגות הבית המשותף ברחוב המייסדים 4 כפר סבא נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אלתרמן 10 כפר סבא**, פסקאות 9-7 (11.11.2020)). גם אם בעל דירה בבית משותף אחד משתף פעולה עם בעל דירה בבית משותף אחר, כפי שנטען שנעשה בענייננו, אין בכך כדי להרחיב את סמכותו של המפקח לדון בסכסוך בין צדדים שהוא לא הוסמך לדון בעניינם (השוו: סעיף 6(ו) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 (להלן: "**חוק בית המשפט לענייני משפחה**")), אשר מעניק לבית המשפט לענייני משפחה סמכות לצרף להליך מי שאינו בן משפחה, הוראה שלא נקבעה ביחס למפקח; עמ"ש (מחוזי תל אביב-יפו) 14547-06-16 **נהוראי נ' פילת מקבוצת היי-קפיטל בע"מ**, פסקה 2 לפסק דינו של כב' השופט ק' ורדי (28.11.2017)).

11. **המשמעות לענייננו היא כי המפקח אינו מוסמך להכריע בסכסוך שבין התובעת, בעלת דירה בבית המשותף בחלקה 75, לבין הנתבע 1, שאינו בעל דירה באותו בית משותף**. זאת, גם אם אקבל את טענת התובעת לפיה הנתבע 1 משמש כנציגות הבית המשותף בחלקה 6 והוא משתף פעולה עם הנתבע 2, שהינו בעל דירה, וייתכן שאף הנציגות, בבית המשותף בחלקה 75.

12. **מבחן מהות הסכסוך** – גם אם אתעלם מכך שהנתבע 1 אינו בעל דירה בבית המשותף בו לתובעת זכויות, הרי שלא ניתן לנהל את התביעה בפניי בשל מבחן מהות הסכסוך. התובעת אינה טוענת כי מקור זיקת ההנאה הוא בתקנון הבית המשותף בחלקה 75 (ראו: סעיף 72(א) לחוק המקרקעין). כמו-כן, אין לנו עניין בתביעה של בעל דירה בנוגע להסגת גבול של בעל דירה אחר לדירתו או לרכוש המשותף (ראו: סעיף 72(ב)). בנסיבות אלה, אין כל מקור בדין אשר מעניק למפקח סמכות לדון בטענותיה של התובעת. ויודגש, עצם העובדה שישנו סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף, שנובע מהיותם בעלי דירות בבית המשותף, אין בה, כשלעצמה, כדי להקנות למפקח סמכות לדון בסכסוך זה (ראו: ד"נ 20/73 **שמע נ' סדובסקי**, פד"י כח (1) 730 (1974); ע"א 664/71 **עורקבי נ' נקר**, פ"מ ע"ח 130; וכן ע"א 458/69 **שליט נ' גולדברג**, פ"ד כ"ד (1) 231, 238-237 (1970); והשוו: סעיף 2(1) לחוק בית המשפט לענייני משפחה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/450/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. סוף דבר: בהיעדר הסמכה מפורשת למפקח לדון בתביעה שלפניי, לא נותר אלא לקבוע כי המפקח אינו מוסמך לדון בתביעה זו.

14. עניינה של התביעה באכיפת זיקת הנאה רשומה, אשר מצויה בסמכותו של בית משפט השלום, וזאת בהתאם להוראות סעיף 51(א)(3) לחוק בתי המשפט (ראו: ע"א (מחוזי ירושלים) 6576/05 שבעון נ' רחמוס גבעון, פסקה 8 (29.3.2006)). משכך, ובהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: "חוק בתי המשפט"), אשר חל בעניינינו מכוחו של סעיף 74 לחוק המקרקעין (ראו: ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 1730/99 צ.ה.ר. חברה לפיתוח ובניין בע"מ נ' יום-טוב עבוד שבבי (1987) בע"מ, פסקה 9 (31.12.1999)), אני מורה על העברת התביעה לבית משפט השלום במחוז הדרום. ההחלטה תועבר לנשיא בתי משפט השלום במחוז הדרום, לצורך ניתוב התביעה במחוז.

15. אציין כי תקנה 101(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קבעה כי "לא ייעתר בית המשפט או הרשם לבקשת דחיה מחוסר סמכות, אם נראה לו שיש להעביר את הענין לבית משפט או לבית-דין מוסמך לפי סעיף 79 לחוק בתי המשפט". במהלך תיקון של תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 נשמטה תקנה זו. בפסיקה הובעה האפשרות לפיה השמטה זו יוצרת הסדר שלילי, כך שלא ניתן עוד לדחות תביעה על הסף בשל חוסר סמכות (ראו: ת"א (מחוזי תל אביב-יפו) 13751-04-21 סרוגו נ' דותן, פסקה 15 (28.2.2022); יששכר רוזן-צבי הרפורמה בסדר הדין האזרחי: מורה נבוכים 287-289 (מהדורה שלישית – דיגיטלית, 2024)). מבלי להידרש לשאלה זו, מובן כי השמטה זו לא שללה את סמכותו של בית המשפט לפעול בהתאם להוראותיו של סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט, ולהעביר את התביעה לבית המשפט המוסמך.

16. בהיעדר כתבי הגנה – אין צו להוצאות.

ניתנה היום 10.11.24, י"ז חשון תשפ"ה, חשון תשפ"ה, בהיעדר הצדדים.


ברק ליפשיץ
מפקח על רישום מקרקעין